

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구, [통보]

제 목 준설사업의 매입세액 미공제

해 당 부 서 가가가가본부 사사사사사사지사

조 치 부 서 가가가가본부, 사사사사사사지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 및 관내 7개 지사는 「부가가치세법」 제3조에 따른 부가가치세 납세의무자로서, 같은 법 제48조(예정신고와 납부) 및 제49조(확정신고와 납부)에 따라 매 분기 단위로 부가가치세를 신고·납부하고 있다.

2. 판단기준

「조세특례제한법」 제106조(부가가치세의 면제 등) 제1항 제6호, 같은 법 시행령 제106조(부가가치세의 면제 등) 제7항 및 제8항, 같은 법 시행규칙 제48조 및 [별표 10]에 따르면 공사가 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제10조에 따른 사업으로 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 부가가치세를 면제하나, 농업 기반시설의 임대사업, 지하수자원 개발사업, 저수지와 그 주변 준설사업 및 「폐기물관리법」 제30조 제1항에 따른 폐기물처리시설 검사업무, 신재생 에너지사업은 예외적으로 부가가치세를 과세한다.

그리고 「부가가치세법」 제37조(납부세액 등의 계산) 제2항에 따르면 부가가치세 납부세액은 매출세액(사업자가 자기의 사업을 위하여 사용하였거나 사용할 목적으로 공급받거나 수입하는 재화 또는 용역에 대한 부가가치세액)과 그 밖에 이 법 및 다른 법률에 따라 공제되는 매입세액을 뺀 금액으로 하며, 이 경우 매출세액을 초과하는 부분의 매입세액은 환급세액으로 한다고 규정하고 있다.

$$(\text{매출세액} = \text{공급가액} \times \text{합계액} \times \text{세율}) - (\text{세금계산서상 매입세액}) = \text{납부세액 또는 환급세액}$$

따라서 ~~가가가가~~본부 및 관내 지사에서는 부가가치세 과세사업인 농업기반시설의 임대사업, 지하수자원 개발사업, 저수지와 그 주변 준설사업 및 「폐기물관리법」 제30조 제1항에 따른 폐기물처리시설 검사업무, 신재생에너지사업을 위해 집행한 금액 중 매입세액에 해당하는 금액은 매출세액에서 공제한 후 부가가치세를 신고·납부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ~~사사사사사사~~지사에서는 감사대상기간(2021. 5월부터 2024. 5월까지) 중 부가가치세를 신고하면서 [표 1] “준설사업 관련 매입세액 미공제 명세”와 같이 “월림저수지 준설사업”을 위하여 2024년에 집행한 2건의 용역·공사 대가 계 00,000천 원 중 매입세액 0,000천 원을 공제하지 않은 채 부가가치세를 신고하였다.

[표 1] 준설사업 관련 매입세액 미공제 명세

(단위: 원)

지구명	사업비, 계정과목	집행내역	계약상대자	집행금액 (A=B+C)	공급가액 (B)	부가가치세 (C)	매입세액 공제여부
합계		2건		00,000,000	00,000,000	0,000,000	

그 결과 [사사사사사사]지사에서는 매입세액 공제를 누락한 금액만큼 부가가치세를 과다하게 납부할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

[사사사사사사]지사에서는 향후 오류분에 대해 수정신고할 것이며, 동일사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 숙지하여 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정, 통보

사장([개개개개본부 [사사사사사사]지사장])은 「부가가치세법」 제37조 등에 따라 부가가치세 신고 시 공제하지 않은 [표 1]의 준설사업 관련 매입세액을 지사 관할 세무서로 환급 신청하여 회수할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

사장([개개개개본부장])은 「조세특례제한법 시행규칙」 제48조 및 [별표 10]에 따라 저수지와 그 주변 준설사업 등 면세사업에서 제외되는 사업을 추진할 때 매입세액을 공제받을 수 있도록 관련 직원 교육 및 사례전파를 하시기 바랍니다. (통보)